МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2021 оны 07 дугаар сарын 08 № 2/34 Улаанбаатар хот

ХУУЛЬ ЗҮЙН ҮНДЭСНИЙ ХҮРЭЭЛЭНГИЙН
ЗАХИРАЛ Х.ЭРДЭМ-УНДРАХ ТАНАА

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн Н.Мандалмаагаас ирүүлсэн "... тус хүрээлэнгийн Захиргаа, удирдлагын хэлтсийн дарга Т.Галбадрах ажлын байран дахь бэлгийн дарамт үзүүлж байна гэх гомдлын мөрөөр Комисс Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 25 дугаар зүйлийн 25.1.6, 25.1.7, 29 дүгээр зүйлийн 29.6.4 дэх хэсэгт заасныг үндэслэн тус яамны харьяа Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн ажилтнуудын хөдөлмөрлөх эрх, хөдөлмөрийн харилцаан дахь ялгаварлан гадуурхалт, ажлын байран дахь бэлгийн дарамтаас ангид байх эрхийн хэрэгжилтэд 2021 оны 06 дугаар сарын 04-ний өдөр хяналт шалгалт явууллаа.

Хяналт шалгалтыг холбогдох иргэн, албан тушаалтнуудаас утсаар болон бичгээр тайлбар, тодруулга авах, шаардлагатай баримт бичгийг гаргуулан авч, дүн шинжилгээ хийх, ажилтнуудаас санал асуулга авах, тэдэнтэй ганцаарчлан ярилцлага хийх зэрэг аргачлалаар явуулав. Санал асуулгад 23, утсаар болон ганцаарчилсан ярилцлагад нийт 26 иргэн, ажилтан хамрагдсан болно.

Тус хяналт шалгалтаар Захиргаа, удирдлагын хэлтсийн дарга Т.Галбадрах ажлын байран дахь бэлгийн дарамт үзүүлж байна гэх асуудлыг шалгахад уг асуудал нь Зөрчлийн тухай хуулийн 6.26 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасан зөрчлийн шинжтэй байж болзошгүй талаар баримт мэдээлэл Комиссын хяналт шалгалтын дүнд авагдсан тул иргэн Н.Мандалмаагийн гомдлыг шалгаж, шийдвэрлүүлэхээр харьяаллын дагуу Цагдаагийн байгууллагад шилжүүлэв.

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн ажилтнуудын хөдөлмөрлөх эрх, хөдөлмөрийн харилцаан дахь ялгаварлан гадуурхалтаас ангид байх эрхийн хэрэгжилтэд хяналт шалгалт хийхэд хөдөлмөрлөх эрхийн ноцтой зөрчил тогтоогдоогүй боловч цаашид хүний эрхийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь хэсэгт заасан Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн дагуу дараах Зөвлөмжийг хүргүүлж байна. Үүнд:

1.Шалгалтын хүрээнд авсан санал асуулгад оролцогчдын 3 нь буюу 13 хувь нь албан тушаалын тодорхойлолтод зааснаас өөр ажил хийлгэх, албан бусаар илүү цагаар ажиллуулах, 4 нь буюу 17.3 хувь нь удирдлагууд ажилтнуудаа хэл амаар доромжилдог, дарамталдаг, өөрийн үзэмжээр нам бүлгийн харьяалал, хэн нэг албан тушаалтанд хамааруулж ялгаварладаг гэжээ. Иймд Монгол Улсын Үндсэн хуулийн арван дөрөвдүгээр зүйлийн 2-т "Хүнийг үндэс, угсаа, хэл, арьсны өнгө, нас, хүйс нийгмийн гарал, байдал, хөрөнгө чинээ, эрхэлсэн ажил, албан тушаал, шашин шүтлэг, үзэл бодол, боловсролоор нь ялгаварлан гадуурхаж үл болно" Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.2 дахь хэсэгт "Хөдөлмөрийн харилцаанд үндэс, угсаа, арьсны өнгө, нас, эрэгтэй, эмэгтэй, нийгмийн гарал, байдал, хөрөнгө чинээ, эрхэлсэн ажил, албан тушаал, боловсрол шашин шүтлэг, үзэл бодлоор нь ялгаварлах, хязгаарлах, давуу байдал тогтоохыг хориглоно", Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийн 3.1.7.ё-д

152100100

“удирдлагадаа байгаа албан хаагчийг айлган сүрдүүлэх, доромжлох, хясан боогдуулах зэргээр албаны хэвийн харилцааг алдагдуулахыг хориглох“, мөн дүрмийн 3.1.3.б-д албан тушаалын бүрэн эрхээ ашиглан бусдыг дарамтлах, эрхшээлдээ байлгах, хавчин гадуурхахгүй байх” гэсэн заалтыг нэг мөр хэрэгжүүлж, хөдөлмөрийн харилцаанд ялгаварлан гадуурхахгүй байх, удирдах, удирдуулах ёс, ёс зүйн хэм хэмжээг сахин биелүүлэх;

2.Тус хүрээлэнгийн удирдлагуудын таарамжгүй харьцаа, мөн удирдлага болоод зарим ажилтнууд хоорондын бие биенийхээ ажлын арга барилыг хүлээн зөвшөөрөхгүй хандлага нь тухайн байгууллагын төрийн тодорхой зорилт, чиг үүргийг Монгол Улсын Үндсэн хууль, бусад хууль тогтоомжийн хүрээнд хэрэгжүүлэх, албан хаагчдын өдөр тутмын ажлаа гүйцэтгэх, ажлын гүйцэтгэл, бүтээлч ажиллагаа, төрийн албаны тогтвортой байдалд сөргөөр нөлөөлөх үр дагаврыг үүсгэсэн байна. Иймд албан хаагчдыг эерэг орчинд, сэтгэл зүйн дарамтгүй, тогтвор суурьшилтай ажиллах орчин нөхцлийг бүрдүүлэх, байгууллагын удирдах, удирдуулах ёсны эерэг соёлыг бүрдүүлэхэд чиглэгдсэн соён гэгээрүүлэх ажлыг тогтмол зохион байгуулах;

3.Захиргаа, удирдлагын хэлтсийн дарга Т.Галбадрах нь Архив, бичиг хэргийн албан тушаалд ажиллаж байсан Ц.Золбаярыг албан тушаалын тодорхойлолтод тусгаагүй болон хувийн ажлаа гүйцэтгүүлсэн байж болзошгүй үйлдэл гарсан байна. Энэ үйлдлийг байгууллагын захирал Х.Эрдэм-Ундрах холбогдох дүрэм журмын дагуу эцэслэн шалгаж тогтоогоогүй Т.Галбадрахын ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээг дордуулсан гэх асуудал байх тул цаашид сахилга хариуцлагыг дээшлүүлэх чиглэлээр байгууллагын дотоод дүрэм журмыг сайжруулж, буруутай албан тушаалтанд хууль дүрэм журмын дагуу тухай бүрт хариуцлага тооцож байх, албан тушаалын тодорхойлолтод заагаагүй хувийн ажил гүйцэтгүүлэх явдлыг байгууллагын бүх шатны удирдлагуудад сануулж, таслан зогсоох;

4.Тус хүрээлэнд Тогтоол, шийдвэрийн биелэлт хариуцсан мэргэжилтнээр ажиллаж байсан С.Солонго нь “...захирал Х.Эрдэм-Ундрах 9 дүгээр сарын ур чадварын нэмэгдлийг үндэслэлгүй хассан” гэх гомдлыг Хууль зүй, дотоод хэргийн яаманд гаргажээ. Тус яамнаас судалж тус хүрээлэнгийн захирал Х.Эрдэм-Ундрах “Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай” хүрээлэнгийн захирлын 2020 оны Б/76, Б/86 дугаар тушаалаар С.Солонгын ур чадварын үнэлгээг 0 гэж үнэлсэн нь дээрх журам болон хууль тогтоомжийг зөрчсөн байх магадлалтай” гэж үзсэн байна. Иймд захирлын 2020 оны Б/76, Б/86 дугаар тушаалыг судалж, С.Солонгод хариу өгөх талаар тус яамны Бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын даргын 2021 оны 01 дүгээр сарын 11-ний өдрийн 7\156 дугаар албан бичиг хүргүүлсэн байх боловч 2021 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрийн байдлаар тус асуудлыг шийдвэрлээгүй, С.Солонгод ямар нэгэн хариу өгөөгүй байна. Цаашид Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай хуульд заасны дагуу өргөдөл, гомдлыг хуулийн хугацаанд шийдвэрлэж, иргэн, албан тушаалтанд хууль зүйн үндэслэл бүхий хариу мэдэгдэж байх;

Зөвлөмжийн дагуу холбогдох арга хэмжээг авч, үр дүнгийн талаар Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасан хугацаанд буюу ажлын 30 хоногийн дотор хариу ирүүлнэ үү.

Хүндэтгэсэн,

ГИШҮҮН Х.МӨНХЗУЛ